

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ADOMA ASSOCIATION ESPOIR POUR UNE VIE ET FILONEXIA ACTIONS,

RELATIVE A LA DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES ET KIT HYGIENE

ANNEE 2025

Entre les soussignés :

ADOMA, Société Anonyme d'Economie Mixte, dont le siège social est situé 33, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par Monsieur BENTAALLA Kamal, Directeur Hébergement Essonne ;

Ci-après dénommée « Adoma »

d'une part, et :

L'association **Espoir pour une vie**, dont le siège est situé 8, rue Marcel Reine Chez Mme Mukuala Danny – 91150 ETAMPES, représentée par Madame MANI Johanne, Présidente de l'association Espoir pour une vie ;

Ci-après dénommée « Espoir pour une vie »,

L'association **Filonexia actions**, dont le siège est situé 25, place Louis Loucheur 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représentée par Monsieur BUKASA David, Président de l'association Filonexia Actions ;

Ci-après dénommée « Filonexia actions »

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L'ouverture du CHU répond à un appel à candidatures régional pour la reconstitution de places d'hébergement d'urgence en regroupé dans la commune d'Etampes.

L'ouverture s'est faite de manière progressive. En premier lieu, 50 places ont été opérationnelles à partir du 15/04/2022, puis le centre a atteint progressivement 70 places au 01/07/2022.

Le CHU d'Etampes est situé au sein d'un FTM (Foyer de Travailleurs Migrants) construit au début des années 70. Suite à la livraison d'une nouvelle résidence sociale, 70 chambres ont pu se libérer au profit du CHU Etampes.

L'hébergement proposé sur le site d'Etampes est en collectif, au sein d'un FTM (Foyer de Travailleurs Migrants).

Les locaux sont organisés en unité de vie, avec des chambres individuelles de 7,5 m² et des éléments de confort (cuisines, douches, sanitaires) partagés.

Le CHU d'Etampes est situé à la limite de la ville, à 20 minutes à pied de la gare RER (RER C).

Les transports en commun existants, circulant entre 5h et 22h, permettent aux personnes hébergées d'effectuer leurs démarches, d'accéder aux commerces, aux écoles et aux hôpitaux.

Une ligne de bus permet de rejoindre le CHU (arrêt devant le foyer) depuis la gare.

Ce centre est destiné à un public essentiellement parisien, de personnes désocialisées, mais suffisamment autonomes pour vivre dans un habitat semi-collectif et acceptant de s'inscrire dans un projet d'insertion. Les 70 places financées par la DRIHL Paris sont réparties dans les 3 bâtiments du FTM. Le projet d'établissement du CHU s'organise sur l'accueil d'un

public parisien, uniquement des hommes isolés, orientés par des prescripteurs de la capitale (associatifs et institutionnels), suivant le dispositif mis en place par le SI-SIAO Paris. Le CHU Etampes de par sa vocation initiale participe à la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre l'exclusion. Ce centre se concentre sur deux missions principales :

- L'accueil et l'hébergement sans conditions
- L'insertion sociale et professionnelle des personnes.

Le contexte social du CHU se structure par un accueil inconditionnel, et une présence du lundi au vendredi d'un personnel de 9h à 18h. Toute personne orientée vers le CHU fait l'objet d'un accueil personnalisé lors de son admission. Un accompagnement individuel est mis en place autour de la personne à son arrivée. Cette intégration sur l'établissement s'établit et s'encadre par un contrat de séjour, un règlement de fonctionnement, et par l'élaboration d'un projet personnalisé. Dans le cadre de ce séjour, une participation aux frais d'hébergement est demandée aux personnes ayant des ressources (à seuil minimaliste du RSA, et des autres transferts sociaux se situant sur la tranche supérieure), soit 15% de leurs ressources totales.

Les modalités d'accueil des publics au sein du CHU se définissent par de l'hébergement en chambre individuelle avec mise à disposition d'un frigo car la restauration n'est pas assurée au sein de CHU. Le cadre d'un accueil inconditionnel au sein du dispositif promeut non seulement un accompagnement individualisé, mais tout aussi global.

Cet accompagnement se caractérise par une approche globale de la personne, tout en y apportant des réponses multidimensionnelles.

En résumé et en conclusion de cette présentation, l'objectif du CHU est d'initier un volet pédagogique et éducatif cohérent et adaptable, pour répondre aux besoins des populations en errance à Paris.

La durée de séjour adaptée à l'évolution personnelle des personnes hébergées, permet aux personnes accueillies de se reposer, de se ressourcer et de construire progressivement un projet de vie. L'accompagnement par l'écoute et les actes professionnels posés, contribue à une remobilisation vers une insertion sociale (réapprentissage des repères, de l'hygiène et de l'alimentation), la santé (accès aux soins, orientations vers des spécialistes), la formation ou l'emploi et la sortie vers un logement plus pérenne. L'accompagnement social est réalisé en concertation avec le travailleur social / l'organisme qui connaît ou a orienté la personne.

Le centre répond à des besoins diversifiés. L'hétérogénéité des personnes orientées vers la structure, tant au niveau des parcours de vie antérieurs que de l'âge, permet néanmoins de dégager une constante : il s'agit généralement de personnes isolées bénéficiant de minima sociaux, sans domicile (squat ou hébergement), connaissant des problèmes de santé physique ou des troubles psychologiques. Le retour à l'emploi ou l'accès à une formation professionnelle concerne une part minime des personnes accueillies.

Pour ce faire, l'équipe du CHU priorise la mobilisation du partenariat local pour proposer et organiser des actions sur le site afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes hébergées par la distribution de produits d'hygiène et de denrées alimentaires. L'objectif général de la mission est de pouvoir promouvoir la bientraitance auprès d'un public vulnérable.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de confier la mission de la distribution de colis alimentaires et kit hygiène à Espoir pour une vie et Filonexia Actions. Il s'agira plus particulièrement de remplir les objectifs opérationnels suivants :

- Apporter de l'aide alimentaire à un public vulnérable
- Valoriser l'estime de soi en assurant la distribution de kits hygiènes

ARTICLE 2 – LIEUX D'INTERVENTION

L'action se déroulera au sein des locaux du CHU Etampes, dans la salle polyvalente.

ARTICLE 3 – REALISATION DE LA MISSION CONFIEE AU PARTENAIRE

Les moyens humains

En vue d'exécuter la mission, objet de la présente convention, Espoir pour une vie et Filonexia Actions feront intervenir des bénévoles pour assurer la distribution.

Les bénévoles interviennent sous l'autorité exclusive d'Espoir pour une vie et Filonexia actions et à la charge d'exécuter les prestations objet de la présente convention.

Espoir pour une vie et Filonexia actions s'engagent à vérifier la virginité du bulletin n°3 du casier judiciaire des bénévoles intervenants sur le projet à destination d'un public hébergé avec des enfants mineurs.

Adoma s'engage à recueillir l'adhésion et à promouvoir la participation des personnes hébergées aux programmes proposés.

Les moyens matériels

Dans le cadre de la présente convention, Adoma met à disposition d'Espoir pour une vie et Filonexia actions une salle polyvalente, uniquement pour les jours d'intervention.

Cette mise à disposition est consentie pour une durée équivalente à celle de la présente convention.

Le présent local mis à disposition n'est pas uniquement destiné aux activités liées au projet mentionné à l'article 1.

Espoir pour une vie et Filonexia actions s'engagent à respecter la destination des lieux, les règles de sécurité en vigueur et à ne pas créer de trouble dans la vie de la résidence. Elles n'apporteront aucune transformation au local et/ou aux installations sans l'autorisation express d'Adoma.

L'équipe de travail du CHU permettra l'accès à cette salle sur les temps définis.

Le stock de denrées alimentaires sèches et de produits d'hygiène sera constitué dans un local clos et sécurisé d'ADOMA.

Les modalités d'intervention

La première date d'intervention pour l'année sera le mercredi 04 juin 2025 à 14h pour les personnes isolées, puis une fois par mois à une date définie en accord avec ADOMA.

Les dates et horaires d'intervention peuvent évoluer selon les besoins. Les dates d'intervention pourront être modifiées en fonction des impératifs de chacune des parties. Pour ce faire, la modification devra intervenir au plus tard une semaine avant la date de la distribution.

Les modalités d'information des personnes hébergées

Les intervenants sociaux informent les personnes hébergées des dates des distributions par voie d'affichage et /ou par envoi de messages via les réseaux de téléphonie mobile mentionnant les dates des distributions.

L'organisme partenaire s'engage à ne pas interférer dans l'accompagnement social des personnes hébergées assuré par l'établissement et à respecter les règles de fonctionnement de la structure.

ARTICLE 4 – Coordination/référent du projet

La coordination du projet est assurée par Madame Johanne MANI et Monsieur Danny MUKUALA pour Espoir pour une vie, par Monsieur BUKASA David pour Filonexia actions, par Monsieur Kamal BENTAALLA (Directeur d'Hébergement Essonne) et Emilie DUCHATEL (Directeur d'Hébergement Adjointe du CHU) pour ADOMA.

Espoir pour une vie, Filonexia actions et Adoma s'engagent à s'informer mutuellement en cas d'absence ou de changement au sein de l'équipe d'intervention d'Espoir pour une vie ou de l'équipe de gestion Adoma.

Les parties respecteront une totale confidentialité concernant les informations fournies par les personnes reçues, quelle qu'en soit leur nature. Elles devront alerter ADOMA de tout danger possible selon les cas de figures rencontrés (danger pour la personne hébergée concernée, le collectif de personnes hébergées et/ou les salariés).

ARTICLE 5 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Des échanges de données entre Adoma, Espoir pour une vie et Filonexia actions peuvent être indispensables à la mise en œuvre du partenariat. Les échanges de données doivent être strictement nécessaires et proportionnés à l'accompagnement des bénéficiaires proposé,

Les traitements des données personnelles requis dans le cadre de la présente convention sont régis par l'annexe ci-jointe :
- Accord sur la protection des données personnelles relatif à la convention de partenariat.

Cette annexe indique notamment les responsabilités de chacune des parties, notamment concernant l'obligation d'information des personnes concernées et la nécessité de recueillir leur consentement (cf. annexe art 7- Exécution de l'obligation d'information). Cette annexe pourra être modifiée en cas d'évolution des traitements et responsabilités qui y sont décrits.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET REGLEMENT

Les prestataires ne percevront aucune rémunération d'Adoma dans le cadre de la présente convention

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois, à compter de sa signature. A l'issue de cette période, elle sera reconduite automatiquement pour des périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par écrit au moins un mois avant la date d'échéance.

ARTICLE 8 : SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

Afin d'assurer le suivi de l'action, d'évaluer les résultats obtenus et de réajuster l'intervention si nécessaire, il est prévu un point régulier avec l'équipe Adoma sur l'impact des interventions et l'évolution éventuelle de l'action. Une réunion de bilan intermédiaire et en fin d'exercice avec remise de bilan seront programmées.

ARTICLE 9 : ASSURANCE

Espoir pour une vie et Filonexia actions déclarent être titulaires d'une police d'assurance responsabilité civile, la garantissant contre les dommages corporels, matériels et immatériels qu'elles pourraient causer à ADOMA et/ou aux tiers dans le cadre de la présente convention.

Espoir pour une vie et Filonexia actions conservent à leur charge les risques pouvant subvenir aux biens mobiliers qu'il pourrait mettre à disposition dans le cadre de la présente et renoncer ainsi que son assureur à tous recours à l'égard d'Adoma et de son assureur.

Espoir pour une vie et Filonexia actions communiqueront à Adoma, chaque année, l'attestation d'assurance correspondante.

Adoma déclare être titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile, la garantissant contre les dommages corporels, matériels et immatériels qu'elle pourrait causer à Espoir pour une vie et/ou aux tiers dans le cadre de la présente convention.

L'absence d'assurance entraînera de plein droit la résiliation des présentes après mise en demeure restée sans effet.

ARTICLE 10 : RESILIATION

Chacune des parties pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations.

La résiliation interviendra dans le délai d'un mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse.

Par ailleurs, le propriétaire pourra résilier de plein droit, à tout moment, la présente convention, en cas de réhabilitation, restructuration, amélioration, vente de l'immeuble, ou changement d'affectation des lieux visés à l'Article 1 ci-avant, moyennant un préavis de deux mois, lequel sera signifié au preneur par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11 : TOLERANCES

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part d'Adoma relatives aux clauses et conditions de la présente convention, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression à ces conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Adoma pourra toujours y mettre fin.

ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, Adoma fait élection de domicile 33, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, Espoir pour une vie fait élection de domicile 8, rue Marcel Reine Chez Mme Mukuala Danny – 91150 ETAMPES et Filonexia actions fait élection de domicile 25 place, Louis Loucheur 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.

ARTICLE 13 : LITIGES

Les parties s'efforceront de régler tout litige à l'amiable.
A défaut d'accord, l'affaire sera soumise aux tribunaux compétents.

Fait à ETAMPES en triple exemplaire, le 04/06/2025

Signatures

ADOMA
Monsieur Kamal BENTAALLA
Directeur d'Hébergement Essonne



Filonexia actions
Monsieur David BUKASA
Président de l'association Filonexia actions

Espoir pour une vie
Madame Johanne MANI
Présidente de l'association Espoir pour une vie



ANNEXE - ACCORD SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ESPOIR POUR UNE VIE ET ADOMA « DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES ET KIT HYGIENE

ANNEE 2025

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD

Les clauses du présent accord ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Espoir pour une vie (ci-après « l'Organisme partenaire »), Filonexia actions (ci-après « l'Organisme partenaire ») et Adoma s'engagent à effectuer, dans le cadre de la convention de partenariat relative à la distribution de colis alimentaires et kit hygiène (ci-après, le « Partenariat »), les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans ce cadre, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 qui est entré en application le 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »).

Les termes employés dans le présent accord ont la signification qui leur est donnée par les dispositions du RGPD.

Toutes les parties à ce présent accord s'engagent, à l'égard des traitements de données personnelles, à une coopération transparente et de bonne foi.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter la signature du Partenariat et est conclu pour toute la durée pendant laquelle les parties traitent des données personnelles dans le cadre du Partenariat.

ARTICLE 3 - MISE A JOUR DE L'ACCORD

Le présent accord regroupe les exigences définies à l'article 26 du RGPD et constitue dès lors « l'Accord protection des données personnelles ». Cet accord décrit les responsabilités respectives des parties aux fins d'assurer le respect des exigences du RGPD, dans le cadre exclusif du Partenariat conclu entre les parties.

Cet accord pourra évoluer et être mis à jour autant que nécessaire, et particulièrement lors d'évolutions significatives ayant un impact sur les traitements de données décrits ci-dessous (évolutions des traitements, des données traitées, des sécurités, des obligations respectives etc.). Il doit également être mis à jour lorsque des évolutions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel auraient pour conséquence de créer de nouvelles obligations pour les parties, ou de modifier celles existantes.

ARTICLE 4 : DEFINITIONS ET QUALIFICATION DES PARTIES

Dans le cadre du Partenariat conclu entre les trois parties, elles sont amenées à traiter des données à caractère personnel.

À l'égard des traitements effectués pendant la durée du Partenariat, la responsabilité des parties s'organise de la manière suivante :

- L'Organisme partenaire et Adoma sont conjointement responsables des échanges de données personnelles qui permettent à l'Organisme partenaire de proposer aux résidents/hébergés des actions d'accompagnement et/ou de les prendre en charge dans le cadre d'un accompagnement particulier (ci-après, le « Traitement n°1 ») ;
- L'Organisme partenaire et Adoma sont conjointement responsables des échanges d'informations permettant de suivre le projet et l'avancée des actions (ex : point intermédiaire, réunion de bilans) réalisées à l'égard des résidents/hébergés (ci-après le « Traitement n°3 »).

Pour les traitements débouchant sur une responsabilité conjointe des parties (les traitements n°1 et n°3), les parties s'accordent, dans les stipulations qui suivent, sur la répartition et l'exécution de leurs obligations, conformément à l'article 26 du RGPD.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES TRAITEMENTS

Les finalités, déterminées conjointement entre les parties, sont :

- la sollicitation d'un partenaire extérieur capable, à l'égard de personnes identifiées, de leur proposer et/ou de mettre en œuvre des actions d'accompagnement sur des thématiques particulières (traitement n°1) ;
- le suivi du projet et des actions réalisées sur l'exercice en cours aux fins d'évaluer les résultats obtenus, de réajuster l'intervention de l'Opérateur partenaire si nécessaire et de produire des statistiques (traitement n°3).

Les moyens, déterminés conjointement entre les parties, sont :

- pour le traitement n°1 :
 - o la communication par ADOMA auprès de l'Organisme partenaire d'une liste des personnes hébergées contenant des données personnelles les concernant (listées plus bas).
- pour le traitement n°3 :
 - o L'organisme partenaire s'engage à faire un point régulier avec l'équipe permettant à ADOMA de suivre les actions réalisées dans le cadre du suivi du projet.

Les opérations de traitement sont :

- la collecte, l'extraction, la communication entre les parties, la conservation et la suppression des données personnelles (traitement n°1 et 3).

Les données échangées sont :

- pour permettre à l'Opérateur partenaire de proposer et/ou mettre en œuvre ses actions d'accompagnement (traitement n°1) :
 - o Nombre de personnes hébergées inscrites pour l'atelier.
- pour permettre le suivi du projet et des actions réalisées (traitement n°3) :
 - o Nombre de personnes hébergées reçues.

Les personnes concernées sont :

- Les personnes hébergées au CADA Sud Essonne d'Etampes.

ARTICLE 6 : LICITE DES TRAITEMENTS DE DONNEES

Les parties garantissent la licéité des traitements effectués dans le cadre de leur responsabilité conjointe, conformément aux articles 5 et 6 du RGPD.

Les traitements n°1 et n°3 sont basés :

- Pour Adoma, sur le consentement des personnes concernées, recueilli selon les modalités suivantes :
 - Pour l'activité Hébergement, Adoma fera signer aux hébergés concernés par les actions mises en œuvre un formulaire de consentement ad hoc précisant les données transmises et leur finalité.
 - Pour l'activité Logement accompagné, le consentement est recueilli lors de l'entrée dans les lieux à l'aide du formulaire dédié.
 - Etant précisé que le partenaire peut également recueillir directement le consentement des personnes à la participation à une activité au travers d'un formulaire d'inscription remis par ses soins.
- Pour l'Organisme partenaire, sur l'exécution d'une mission d'intérêt public.

À ce titre, Adoma s'engage à communiquer, auprès de l'Organisme partenaire, les données personnelles des seules personnes concernées qui auront exprimé un consentement.

De même, dans le cadre des échanges d'informations permettant à Adoma de suivre l'avancée de l'accompagnement, L'Organisme partenaire s'engage à transmettre les données des seules personnes qui ne se seraient pas opposées à cette transmission.

ARTICLE 7 : EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION

Les parties s'engagent à fournir, à la personne concernée, les informations requises conformément aux articles 13 et 14 du RGPD, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.

Dans le cadre de la communication auprès de l'Organisme partenaire des données personnelles des personnes concernées nécessaires pour les besoins d'accompagnement (traitement n°1), cette information est fournie par Adoma, au moment où les personnes concernées expriment leur consentement.

Il revient ensuite à l'Organisme partenaire, en tant que responsable du traitement, de fournir les informations relatives aux traitements des données liés aux actions d'accompagnement qui découlent de la prise en charge des personnes concernées (traitement n°2).

Enfin, l'Organisme partenaire informe les personnes prises en charge de la transmission, auprès d'Adoma, d'informations personnelles relatives à l'avancée des actions réalisées (traitement n°3).

Conformément à l'article 26.2 du RGPD, les parties s'engagent également à mettre à disposition des personnes concernées les grandes lignes du présent accord relatives à la protection de leurs données personnelles.

ARTICLE 8 : EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES

Conformément à l'article 26.3 du RGPD, les personnes concernées peuvent exercer leurs droits conférés par les articles 15 à 22 du RGPD à l'égard de et contre chacune des parties conjointement responsables de traitement.

À cet égard, les parties s'engagent à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes dans les délais légaux prévus. Elles collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.

Lorsqu'une personne concernée effectue une demande d'exercice des droits, la réponse à cette demande doit être effectuée par la Partie responsable de cette obligation en vertu du tableau ci-dessous.

Si une partie reçoit une demande d'exercice des droits d'une personne concernée pour laquelle elle n'est pas compétente conformément à la répartition des responsabilités prévue dans le tableau ci-dessous, elle transmet immédiatement la demande, et au plus tard dans les deux (2) jours ouvrés après réception, à la partie compétente.

En cas de demande d'exercice des droits impliquant la responsabilité de plusieurs parties, en vertu de la répartition des responsabilités définie dans le tableau ci-dessous, la partie ayant reçu la demande doit la notifier, dans les meilleurs délais et au plus tard deux (2) jours ouvrés après réception, auprès des autres parties responsables. Les parties responsables s'accordent alors sur les modalités pour apporter une réponse auprès de la personne concernée dans les délais légaux prévus.

Ainsi, en ce qui concerne les demandes d'exercice des droits des personnes concernées, fondées sur les articles 15 à 22 du RGPD, la répartition des responsabilités entre les parties s'organise de la manière suivante :

Responsabilités	ADOMA	Les partenaires	Organismes	Les parties
Droit d'accès (article 15 RGPD)				x
Droit de rectification (article 16 RGPD)				x
Droit d'effacement (article 17 RGPD)				x
Droit à la limitation (article 18 RGPD)				x
Obligation de notification (article 19 RGPD)				x
Droit à la portabilité (article 20 RGPD)				x
Droit d'opposition (article 21 RGPD) ou retrait du consentement				x
Droit sur les décisions automatisées, y compris profilage (article 22 RGPD)				x
Notification des violations à la CNIL (article 33 RGPD)				x
Notification des violations aux personnes concernées (article 34 RGPD)				x

ARTICLE 9 : NOTIFICATION VIOLATION DE DONNEES

Si une partie a connaissance d'une violation de données susceptible d'être soumise à l'article 33 du RGPD, elle contacte immédiatement l'autre partie contractante, et au plus tard dans un délai de vingt-quatre (24) heures. Les parties collaborent entre elles et échangent toutes les informations et documentations utiles afin d'apprécier la violation en cause, ses conséquences pour les personnes concernées et la nécessité d'effectuer une notification auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Dans l'hypothèse où cette notification s'avère nécessaire, les parties s'accordent conjointement sur l'entité chargée de l'effectuer. Elle doit s'effectuer, auprès de l'autorité de contrôle compétente, dans les soixante-douze (72) après que l'une des parties a pris connaissance de la violation de données en cause.

Si cette violation de données est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, les parties s'engagent à communiquer sur cette violation auprès des personnes concernées dans les meilleurs délais, conformément à l'article 34 du RGPD. Les moyens et le contenu de la communication seront déterminés conjointement par les parties contractantes.

ARTICLE 10 : MESURES DE SECURITE

Mesures de sécurité générales

Les parties mettent en œuvre toutes les mesures de sécurité et de confidentialité nécessaires, tant techniques qu'organisationnelles, afin d'assurer, en fonction des risques, une sécurité adéquate des données personnelles conformément à l'article 32 du RGPD.

Sécurité des communications des données, des impressions et de l'hébergement des données

Toutes les communications de données personnelles, effectuées entre les parties dans le cadre du Partenariat et des finalités définies par le présent accord, ne doivent s'effectuer que dans le cadre de l'un des outils sécurisés suivants :

- envoi par messagerie chiffrée ;
- envoi par liaison chiffrée ;
- échange par une plateforme de stockage fournie par l'une des parties et acceptée par toutes les autres parties et notamment le SI Flora ;
- l'envoi chiffré par messagerie non chiffrée. Le chiffrement des fichiers nominatifs et des pièces jointes est alors réalisé avec un logiciel validé par les parties et la clé de déchiffrement doit être transmise par un canal différent de la messagerie électronique utilisée.

Dans le cas de la fourniture par l'une des parties d'une plateforme d'échange de données (SI-Flora), les autres parties devront respecter rigoureusement toutes les consignes liées à l'usage de la plateforme, et particulièrement la confidentialité des accès et des mots de passe.

Dès lors, sont donc notamment exclus tous les autres types de communication des données, et notamment :

- les envois, via une messagerie non chiffrée, de données personnelles et de fichiers contenant des données personnelles sans que ces données et ces fichiers soient chiffrés avec la clé de déchiffrement transmise par un autre canal (voix, SMS etc.) ;
- les envois de données chiffrées via une messagerie non chiffrée et dont la clé de déchiffrement est transmise dans le même message ou est exposée publiquement ;
- la transmission de données en clair sur tous supports mobiles (clé, disque amovible...) ;
- l'utilisation de plateformes d'échange de fichiers non acceptées au préalable par toutes les parties.

En cas d'impression des données personnelles par les parties et les éventuels sous-traitants de données personnelles, les documents imprimés devront faire l'objet d'une attention particulière de sécurisation et ne pas être diffusés en clair, exposés ou abandonnés sur les lieux d'intervention, ou partagés auprès de toutes autres personnes non habilitées.

Les hébergements de données personnelles par les parties et les éventuels sous-traitants de données personnelles doivent faire l'objet des mêmes principes de sécurité, et s'opérer dans des systèmes dont la sécurité garantit la confidentialité permanente, l'exactitude et la disponibilité des données, l'accès aux seules personnes habilitées par des moyens sécurisés et authentifiés, ainsi que le rétablissement du service en cas d'incident. Cela concerne autant l'hébergement à titre principal que secondaire (redondances, sauvegardes de sécurité, etc.).

ARTICLE 11 : LE SORT DES DONNEES

Les parties s'engagent à conserver les données personnelles pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Au terme des prestations prévues par le Partenariat, l'Organisme partenaire s'engage à détruire les données personnelles qu'il détient.

ARTICLE 12 : RECOURS A UN SOUS-TRAITANT

Les parties traitant conjointement des données personnelles peuvent faire appel à un ou plusieurs sous-traitants pour mener des activités de traitement spécifiques, dans la limite des finalités définies à l'article 4.

En cas de recours à un sous-traitant de données personnelles par une partie, celle-ci s'assure et veille à ce que le sous-traitant choisi présente des garanties suffisantes permettant de :

- répondre aux exigences du RGPD en matière de sécurité des données ;
- garantir les droits des personnes concernées ;
- et plus généralement, respecter strictement le droit applicable en matière de protection des données.

À cet égard, la partie concernée s'engage à conclure, avec le sous-traitant choisi, un accord conformément à l'article 28 du RGPD.

Dans l'hypothèse où le sous-traitant choisi ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, la partie ayant choisi ce sous-traitant demeure, à elle-seule, pleinement responsable des manquements de celui-ci. Si le choix du sous-traitant est effectué conjointement par les deux parties, la responsabilité en cas de manquement par ce sous-traitant des obligations en matière de protection des données sera partagée.

ARTICLE 13 : DOCUMENTATION ET COOPERATION ENTRE LES PARTIES

Pour les traitements relevant d'une responsabilité conjointe, les parties s'accordent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'aider mutuellement dans leur mise en conformité au RGPD.

Les parties s'assurent de produire et de conserver, constamment et pendant toute la durée du Partenariat, la documentation permettant de démontrer que les traitements de données, faisant l'objet d'une responsabilité conjointe, respectent la réglementation applicable à la protection des données.

Pendant toute la durée du Partenariat, les parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance, et notamment dans la conduite d'une analyse d'impact sur la protection des données si l'article 35 du RGPD s'applique pour les traitements impliquants une responsabilité conjointe. Les frais engagés pourront être partagés entre les parties.

ARTICLE 14 : TRANSFERT DES DONNEES EN DEHORS DE L'UE/EEE

Dans le cadre des traitements visés par la présente, les parties s'engagent à ne pas transférer les données personnelles en dehors de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen.

Afin d'éviter les risques d'accès illégal aux données personnelles, les parties s'interdisent de recourir, pour l'hébergement des données, à des hébergeurs soumis à des législations étrangères susceptibles de permettre un accès aux données stockées au sein de l'Union européenne.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE

Pour les traitements impliquant une responsabilité conjointe, les parties sont solidairement responsables pour tout dommage causé, aux personnes concernées, par un traitement qui ne serait pas conforme à la réglementation applicable en matière de protection des données, conformément à l'article 82§4 du RGPD. Les parties demeurent néanmoins responsables, dans le cadre des relations entre elles, pour les dommages survenus dans leur sphère d'influence respective.

Pour les traitements qui ne font pas l'objet d'une responsabilité conjointe, la partie, qualifiée de responsable du traitement en cause, est considérée comme entièrement responsable de tout dommage causé par un traitement non conforme au RGPD.



CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ADOMA ASSOCIATION ESPOIR POUR UNE VIE ET FILONEXIA ACTIONS,

RELATIVE A LA DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES ET KIT HYGIENE

ANNEE 2025

Entre les soussignés :

ADOMA, Société Anonyme d'Economie Mixte, dont le siège social est situé 33, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par Monsieur BENTAALLA Kamal, Directeur Hébergement Essonne ;

Ci-après dénommée « Adoma »

d'une part, et :

L'association **Espoir pour une vie**, dont le siège est situé 8, rue Marcel Reine Chez Mme Mukuala Danny – 91150 ETAMPES, représentée par Madame MANI Johanne, Présidente de l'association Espoir pour une vie ;

Ci-après dénommée « Espoir pour une vie »,

L'association **Filonexia actions**, dont le siège est situé 25, place Louis Loucheur 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représentée par Monsieur BUKASA David, Président de l'association Filonexia Actions ;

Ci-après dénommée « Filonexia actions »

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le CADA Sud Essonne, géré par ADOMA et situé 1, route de Brières-Les-Scellés 91150 ETAMPES, accueille 130 personnes (hommes et femmes isolés, familles avec enfant(s)) en cours de procédure de demande d'asile.

Les prestations du CADA sont notamment :

- L'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile,
- L'accompagnement administratif, social, juridique et médical.

Les personnes hébergées au CADA bénéficient de ressources, comme l'ADA, qui ne permettent pas toujours de couvrir les besoins des personnes.

Pour ce faire, l'équipe du CADA priorise la mobilisation du partenariat local pour proposer et organiser des actions sur le site afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes hébergées par la distribution de produits d'hygiène et de denrées alimentaires. L'objectif général de la mission est de pouvoir promouvoir la bientraitance auprès d'un public vulnérable.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de confier la mission de la distribution de colis alimentaires et kit hygiène à Espoir pour une vie et Filonexia Actions. Il s'agira plus particulièrement de remplir les objectifs opérationnels suivants :

- Apporter de l'aide alimentaire à un public vulnérable
- Valoriser l'estime de soi en assurant la distribution de kits d'hygiène

ARTICLE 2 – LIEUX D'INTERVENTION

L'action se déroulera au sein des locaux du CADA Etampes, dans la salle polyvalente.

ARTICLE 3 – REALISATION DE LA MISSION CONFIEE AU PARTENAIRE

Les moyens humains

En vue d'exécuter la mission, objet de la présente convention, Espoir pour une vie et Filonexia Actions feront intervenir des bénévoles pour assurer la distribution.

Les bénévoles interviennent sous l'autorité exclusive d'Espoir pour une vie et Filonexia actions et à la charge d'exécuter les prestations objet de la présente convention.

Espoir pour une vie et Filonexia actions s'engagent à vérifier la virginité du bulletin n°3 du casier judiciaire des bénévoles intervenants sur le projet à destination d'un public hébergé avec des enfants mineurs.

Adoma s'engage à recueillir l'adhésion et à promouvoir la participation des personnes hébergées aux programmes proposés.

Les moyens matériels

Dans le cadre de la présente convention, Adoma met à disposition d'Espoir pour une vie et Filonexia actions une salle polyvalente, uniquement pour les jours d'intervention.

Cette mise à disposition est consentie pour une durée équivalente à celle de la présente convention.

Le présent local mis à disposition n'est pas uniquement destiné aux activités liées au projet mentionné à l'article 1.

Espoir pour une vie et Filonexia actions s'engagent à respecter la destination des lieux, les règles de sécurité en vigueur et à ne pas créer de trouble dans la vie de la résidence. Elles n'apporteront aucune transformation au local et/ou aux installations sans l'autorisation express d'Adoma.

L'équipe de travail du CADA permettra l'accès à cette salle sur les temps définis.

Le stock de denrées alimentaires sèches et de produits d'hygiène sera constitué dans un local clos et sécurisé d'ADOMA.

Les modalités d'intervention

La première date d'intervention pour l'année sera le mercredi 04 juin 2025 à 11h pour les familles et à 14h pour les personnes isolées, puis une fois par mois à une date définie en accord avec ADOMA.

Les dates et horaires d'intervention peuvent évoluer selon les besoins. Les dates d'intervention pourront être modifiées en fonction des impératifs de chacune des parties. Pour ce faire, la modification devra intervenir au plus tard une semaine avant la date de la distribution.

Les modalités d'information des personnes hébergées

Les intervenants sociaux informent les personnes hébergées des dates des distributions par voie d'affichage et /ou par envoi de messages via les réseaux de téléphonie mobile mentionnant les dates des distributions.

L'organisme partenaire s'engage à ne pas interférer dans l'accompagnement social des personnes hébergées assuré par l'établissement et à respecter les règles de fonctionnement de la structure.

ARTICLE 4 – Coordination/référent du projet

La coordination du projet est assurée par Madame Johanne MANI et Monsieur Danny MUKUALA pour Espoir pour une vie, par Monsieur BUKASA David pour Filonexia actions, par Monsieur Kamal BENTAALLA (Directeur d'Hébergement Essonne) et Elodie BARDOTE (intervenante sociale coordinatrice) pour ADOMA.

Espoir pour une vie, Filonexia actions et Adoma s'engagent à s'informer mutuellement en cas d'absence ou de changement au sein de l'équipe d'intervention d'Espoir pour une vie ou de l'équipe de gestion Adoma.

Les parties respecteront une totale confidentialité concernant les informations fournies par les personnes reçues, quelle qu'en soit leur nature. Elles devront alerter ADOMA de tout danger possible selon les cas de figures rencontrés (danger pour la personne hébergée concernée, le collectif de personnes hébergées et/ou les salariés).

ARTICLE 5 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Des échanges de données entre Adoma, Espoir pour une vie et Filonexia actions peuvent être indispensables à la mise en œuvre du partenariat. Les échanges de données doivent être strictement nécessaires et proportionnés à l'accompagnement des bénéficiaires proposé,

Les traitements des données personnelles requis dans le cadre de la présente convention sont régis par l'annexe ci-jointe :
- Accord sur la protection des données personnelles relatif à la convention de partenariat.

Cette annexe indique notamment les responsabilités de chacune des parties, notamment concernant l'obligation d'information des personnes concernés et la nécessité de recueillir leur consentement (cf. annexe art 7- Exécution de l'obligation d'information). Cette annexe pourra être modifiée en cas d'évolution des traitements et responsabilités qui y sont décrits.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET REGLEMENT

Les prestataires ne percevront aucune rémunération d'Adoma dans le cadre de la présente convention

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois, à compter de sa signature. A l'issue de cette période, elle sera reconduite automatiquement pour des périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par écrit au moins un mois avant la date d'échéance.

ARTICLE 8 : SUIVI ET EVALUATION DU PROJET

Afin d'assurer le suivi de l'action, d'évaluer les résultats obtenus et de réajuster l'intervention si nécessaire, il est prévu un point régulier avec l'équipe Adoma sur l'impact des interventions et l'évolution éventuelle de l'action. Une réunion de bilan intermédiaire et en fin d'exercice avec remise de bilan seront programmées.

ARTICLE 9 : ASSURANCE

Espoir pour une vie et Filonexia actions déclarent être titulaires d'une police d'assurance responsabilité civile, la garantissant contre les dommages corporels, matériels et immatériels qu'elles pourraient causer à ADOMA et/ou aux tiers dans le cadre de la présente convention.

Espoir pour une vie et Filonexia actions conservent à leur charge les risques pouvant subvenir aux biens mobiliers qu'il pourrait mettre à disposition dans le cadre de la présente et renoncer ainsi que son assureur à tous recours à l'égard d'Adoma et de son assureur.

Espoir pour une vie et Filonexia actions communiqueront à Adoma, chaque année, l'attestation d'assurance correspondante.

Adoma déclare être titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile, la garantissant contre les dommages corporels, matériels et immatériels qu'elle pourrait causer à Espoir pour une vie et/ou aux tiers dans le cadre de la présente convention.

L'absence d'assurance entraînera de plein droit la résiliation des présentes après mise en demeure restée sans effet.

ARTICLE 10 : RESILIATION

Chacune des parties pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations.

La résiliation interviendra dans le délai d'un mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse.

Par ailleurs, le propriétaire pourra résilier de plein droit, à tout moment, la présente convention, en cas de réhabilitation, restructuration, amélioration, vente de l'immeuble, ou changement d'affectation des lieux visés à l'Article 1 ci-avant, moyennant un préavis de deux mois, lequel sera signifié au preneur par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11 : TOLERANCES

RT3
4

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part d'Adoma relatives aux clauses et conditions de la présente convention, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression à ces conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Adoma pourra toujours y mettre fin.

ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, Adoma fait élection de domicile 33, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, Espoir pour une vie fait élection de domicile 8, rue Marcel Reine Chez Mme Mukuala Danny – 91150 ETAMPES et Filonexia actions fait élection de domicile 25 place, Louis Loucheur 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.

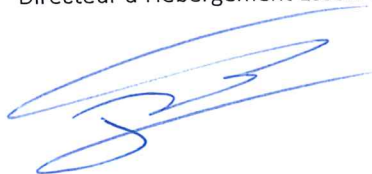
ARTICLE 13 : LITIGES

Les parties s'efforceront de régler tout litige à l'amiable.
A défaut d'accord, l'affaire sera soumise aux tribunaux compétents.

Fait à ETAMPES en triple exemplaire, le 04/06/2025

Signatures

ADOMA
Monsieur Kamal BENTAALLA
Directeur d'Hébergement Essonne



Filonexia actions
Monsieur David BUKASA
Président de l'association Filonexia actions



Espoir pour une vie
Madame Johanne MANI
Présidente de l'association Espoir pour une vie

ANNEXE - ACCORD SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ESPOIR POUR UNE VIE ET ADOMA « DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES ET KIT HYGIENE

ANNEE 2025

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD

Les clauses du présent accord ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Espoir pour une vie (ci-après « l'Organisme partenaire »), Filonexia actions (ci-après « l'Organisme partenaire ») et Adoma s'engagent à effectuer, dans le cadre de la convention de partenariat relative à la distribution de colis alimentaires et kit hygiène (ci-après, le « Partenariat »), les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans ce cadre, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 qui est entré en application le 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »).

Les termes employés dans le présent accord ont la signification qui leur est donnée par les dispositions du RGPD.

Toutes les parties à ce présent accord s'engagent, à l'égard des traitements de données personnelles, à une coopération transparente et de bonne foi.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter la signature du Partenariat et est conclu pour toute la durée pendant laquelle les parties traitent des données personnelles dans le cadre du Partenariat.

ARTICLE 3 - MISE A JOUR DE L'ACCORD

Le présent accord regroupe les exigences définies à l'article 26 du RGPD et constitue dès lors « l'Accord protection des données personnelles ». Cet accord décrit les responsabilités respectives des parties aux fins d'assurer le respect des exigences du RGPD, dans le cadre exclusif du Partenariat conclu entre les parties.

Cet accord pourra évoluer et être mis à jour autant que nécessaire, et particulièrement lors d'évolutions significatives ayant un impact sur les traitements de données décrits ci-dessous (évolutions des traitements, des données traitées, des sécurités, des obligations respectives etc.). Il doit également être mis à jour lorsque des évolutions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel auraient pour conséquence de créer de nouvelles obligations pour les parties, ou de modifier celles existantes.

ARTICLE 4 : DEFINITIONS ET QUALIFICATION DES PARTIES

Dans le cadre du Partenariat conclu entre les trois parties, elles sont amenées à traiter des données à caractère personnel.

À l'égard des traitements effectués pendant la durée du Partenariat, la responsabilité des parties s'organise de la manière suivante :

- L'Organisme partenaire et Adoma sont conjointement responsables des échanges de données personnelles qui permettent à l'Organisme partenaire de proposer aux résidents/hébergés des actions d'accompagnement et/ou de les prendre en charge dans le cadre d'un accompagnement particulier (ci-après, le « Traitement n°1 ») ;
- L'Organisme partenaire et Adoma sont conjointement responsables des échanges d'informations permettant de suivre le projet et l'avancée des actions (ex : point intermédiaire, réunion de bilans) réalisées à l'égard des résidents/hébergés (ci-après le « Traitement n°3 »).

Pour les traitements débouchant sur une responsabilité conjointe des parties (les traitements n°1 et n°3), les parties s'accordent, dans les stipulations qui suivent, sur la répartition et l'exécution de leurs obligations, conformément à l'article 26 du RGPD.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES TRAITEMENTS

Les finalités, déterminées conjointement entre les parties, sont :

- la sollicitation d'un partenaire extérieur capable, à l'égard de personnes identifiées, de leur proposer et/ou de mettre en œuvre des actions d'accompagnement sur des thématiques particulières (traitement n°1) ;
- le suivi du projet et des actions réalisées sur l'exercice en cours aux fins d'évaluer les résultats obtenus, de réajuster l'intervention de l'Opérateur partenaire si nécessaire et de produire des statistiques (traitement n°3).

Les moyens, déterminés conjointement entre les parties, sont :

- pour le traitement n°1 :
 - o la communication par ADOMA auprès de l'Organisme partenaire d'une liste des personnes hébergées contenant des données personnelles les concernant (listées plus bas).
- pour le traitement n°3 :
 - o L'organisme partenaire s'engage à faire un point régulier avec l'équipe permettant à ADOMA de suivre les actions réalisées dans le cadre du suivi du projet.

Les opérations de traitement sont :

- la collecte, l'extraction, la communication entre les parties, la conservation et la suppression des données personnelles (traitement n°1 et 3).

Les données échangées sont :

- pour permettre à l'Opérateur partenaire de proposer et/ou mettre en œuvre ses actions d'accompagnement (traitement n°1) :
 - o Nombre de personnes hébergées inscrites pour l'atelier.
- pour permettre le suivi du projet et des actions réalisées (traitement n°3) :
 - o Nombre de personnes hébergées reçues.

Les personnes concernées sont :

- Les personnes hébergées au CADA Sud Essonne d'Etampes.

ARTICLE 6 : LICITE DES TRAITEMENTS DE DONNEES

Les parties garantissent la licéité des traitements effectués dans le cadre de leur responsabilité conjointe, conformément aux articles 5 et 6 du RGPD.

Les traitements n°1 et n°3 sont basés :

- Pour Adoma, sur le consentement des personnes concernées, recueilli selon les modalités suivantes :
- Pour l'activité Hébergement, Adoma fera signer aux hébergés concernés par les actions mises en œuvre un formulaire de consentement ad hoc précisant les données transmises et leur finalité.
- Pour l'activité Logement accompagné, le consentement est recueilli lors de l'entrée dans les lieux à l'aide du formulaire dédié.
- Etant précisé que le partenaire peut également recueillir directement le consentement des personnes à la participation à une activité au travers d'un formulaire d'inscription remis par ses soins.
- Pour l'Organisme partenaire, sur l'exécution d'une mission d'intérêt public.

À ce titre, Adoma s'engage à communiquer, auprès de l'Organisme partenaire, les données personnelles des seules personnes concernées qui auront exprimé un consentement.

De même, dans le cadre des échanges d'informations permettant à Adoma de suivre l'avancée de l'accompagnement, l'Organisme partenaire s'engage à transmettre les données des seules personnes qui ne se seraient pas opposées à cette transmission.

ARTICLE 7 : EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION

Les parties s'engagent à fournir, à la personne concernée, les informations requises conformément aux articles 13 et 14 du RGPD, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.

Dans le cadre de la communication auprès de l'Organisme partenaire des données personnelles des personnes concernées nécessaires pour les besoins d'accompagnement (traitement n°1), cette information est fournie par Adoma, au moment où les personnes concernées expriment leur consentement.

Il revient ensuite à l'Organisme partenaire, en tant que responsable du traitement, de fournir les informations relatives aux traitements des données liés aux actions d'accompagnement qui découlent de la prise en charge des personnes concernées (traitement n°2).

Enfin, l'Organisme partenaire informe les personnes prises en charge de la transmission, auprès d'Adoma, d'informations personnelles relatives à l'avancée des actions réalisées (traitement n°3).

Conformément à l'article 26.2 du RGPD, les parties s'engagent également à mettre à disposition des personnes concernées les grandes lignes du présent accord relatives à la protection de leurs données personnelles.

ARTICLE 8 : EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES

Conformément à l'article 26.3 du RGPD, les personnes concernées peuvent exercer leurs droits conférés par les articles 15 à 22 du RGPD à l'égard de et contre chacune des parties conjointement responsables de traitement.

À cet égard, les parties s'engagent à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes dans les délais légaux prévus. Elles collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.

Lorsqu'une personne concernée effectue une demande d'exercice des droits, la réponse à cette demande doit être effectuée par la Partie responsable de cette obligation en vertu du tableau ci-dessous.

Si une partie reçoit une demande d'exercice des droits d'une personne concernée pour laquelle elle n'est pas compétente conformément à la répartition des responsabilités prévue dans le tableau ci-dessous, elle transmet immédiatement la demande, et au plus tard dans les deux (2) jours ouvrés après réception, à la partie compétente.

En cas de demande d'exercice des droits impliquant la responsabilité de plusieurs parties, en vertu de la répartition des responsabilités définie dans le tableau ci-dessous, la partie ayant reçu la demande doit la notifier, dans les meilleurs délais et au plus tard deux (2) jours ouvrés après réception, auprès des autres parties responsables. Les parties responsables s'accordent alors sur les modalités pour apporter une réponse auprès de la personne concernée dans les délais légaux prévus.

Ainsi, en ce qui concerne les demandes d'exercice des droits des personnes concernées, fondées sur les articles 15 à 22 du RGPD, la répartition des responsabilités entre les parties s'organise de la manière suivante :

Responsabilités	ADOMA	Les Organismes partenaires	Les parties
Droit d'accès (article 15 RGPD)			x
Droit de rectification (article 16 RGPD)			x
Droit d'effacement (article 17 RGPD)			x
Droit à la limitation (article 18 RGPD)			x
Obligation de notification (article 19 RGPD)			x
Droit à la portabilité (article 20 RGPD)			x
Droit d'opposition (article 21 RGPD) ou retrait du consentement			x
Droit sur les décisions automatisées, y compris profilage (article 22 RGPD)			x
Notification des violations à la CNIL (article 33 RGPD)			x
Notification des violations aux personnes concernées (article 34 RGPD)			x

ARTICLE 9 : NOTIFICATION VIOLATION DE DONNEES

Si une partie a connaissance d'une violation de données susceptible d'être soumise à l'article 33 du RGPD, elle contacte immédiatement l'autre partie contractante, et au plus tard dans un délai de vingt-quatre (24) heures. Les parties collaborent entre elles et échangent toutes les informations et documentations utiles afin d'apprécier la violation en cause, ses conséquences pour les personnes concernées et la nécessité d'effectuer une notification auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Dans l'hypothèse où cette notification s'avère nécessaire, les parties s'accordent conjointement sur l'entité chargée de l'effectuer. Elle doit s'effectuer, auprès de l'autorité de contrôle compétente, dans les soixante-douze (72) après que l'une des parties a pris connaissance de la violation de données en cause.

Si cette violation de données est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, les parties s'engagent à communiquer sur cette violation auprès des personnes concernées dans les meilleurs délais, conformément à l'article 34 du RGPD. Les moyens et le contenu de la communication seront déterminés conjointement par les parties contractantes.

ARTICLE 10 : MESURES DE SECURITE

Mesures de sécurité générales

Les parties mettent en œuvre toutes les mesures de sécurité et de confidentialité nécessaires, tant techniques qu'organisationnelles, afin d'assurer, en fonction des risques, une sécurité adéquate des données personnelles conformément à l'article 32 du RGPD.

Sécurité des communications des données, des impressions et de l'hébergement des données

Toutes les communications de données personnelles, effectuées entre les parties dans le cadre du Partenariat et des finalités définies par le présent accord, ne doivent s'effectuer que dans le cadre de l'un des outils sécurisés suivants :

- envoi par messagerie chiffrée ;
- envoi par liaison chiffrée ;
- échange par une plateforme de stockage fournie par l'une des parties et acceptée par toutes les autres parties et notamment le SI Flora ;
- l'envoi chiffré par messagerie non chiffrée. Le chiffrement des fichiers nominatifs et des pièces jointes est alors réalisé avec un logiciel validé par les parties et la clé de déchiffrement doit être transmise par un canal différent de la messagerie électronique utilisée.

Dans le cas de la fourniture par l'une des parties d'une plateforme d'échange de données (SI-Flora), les autres parties devront respecter rigoureusement toutes les consignes liées à l'usage de la plateforme, et particulièrement la confidentialité des accès et des mots de passe.

Dès lors, sont donc notamment exclus tous les autres types de communication des données, et notamment :

- les envois, via une messagerie non chiffrée, de données personnelles et de fichiers contenant des données personnelles sans que ces données et ces fichiers soient chiffrés avec la clé de déchiffrement transmise par un autre canal (voix, SMS etc.) ;
- les envois de données chiffrées via une messagerie non chiffrée et dont la clé de déchiffrement est transmise dans le même message ou est exposée publiquement ;
- la transmission de données en clair sur tous supports mobiles (clé, disque amovible...) ;
- l'utilisation de plateformes d'échange de fichiers non acceptées au préalable par toutes les parties.

KB

En cas d'impression des données personnelles par les parties et les éventuels sous-traitants de données personnelles, les documents imprimés devront faire l'objet d'une attention particulière de sécurisation et ne pas être diffusés en clair, exposés ou abandonnés sur les lieux d'intervention, ou partagés auprès de toutes autres personnes non habilitées.

Les hébergements de données personnelles par les parties et les éventuels sous-traitants de données personnelles doivent faire l'objet des mêmes principes de sécurité, et s'opérer dans des systèmes dont la sécurité garantit la confidentialité permanente, l'exactitude et la disponibilité des données, l'accès aux seules personnes habilitées par des moyens sécurisés et authentifiés, ainsi que le rétablissement du service en cas d'incident. Cela concerne autant l'hébergement à titre principal que secondaire (redondances, sauvegardes de sécurité, etc.).

ARTICLE 11 : LE SORT DES DONNEES

Les parties s'engagent à conserver les données personnelles pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Au terme des prestations prévues par le Partenariat, l'Organisme partenaire s'engage à détruire les données personnelles qu'il détient.

ARTICLE 12 : RECOURS A UN SOUS-TRAITANT

Les parties traitant conjointement des données personnelles peuvent faire appel à un ou plusieurs sous-traitants pour mener des activités de traitement spécifiques, dans la limite des finalités définies à l'article 4.

En cas de recours à un sous-traitant de données personnelles par une partie, celle-ci s'assure et veille à ce que le sous-traitant choisi présente des garanties suffisantes permettant de :

- répondre aux exigences du RGPD en matière de sécurité des données ;
- garantir les droits des personnes concernées ;
- et plus généralement, respecter strictement le droit applicable en matière de protection des données.

À cet égard, la partie concernée s'engage à conclure, avec le sous-traitant choisi, un accord conformément à l'article 28 du RGPD.

Dans l'hypothèse où le sous-traitant choisi ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, la partie ayant choisi ce sous-traitant demeure, à elle-seule, pleinement responsable des manquements de celui-ci. Si le choix du sous-traitant est effectué conjointement par les deux parties, la responsabilité en cas de manquement par ce sous-traitant des obligations en matière de protection des données sera partagée.

ARTICLE 13 : DOCUMENTATION ET COOPERATION ENTRE LES PARTIES

Pour les traitements relevant d'une responsabilité conjointe, les parties s'accordent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'aider mutuellement dans leur mise en conformité au RGPD.

Les parties s'assurent de produire et de conserver, constamment et pendant toute la durée du Partenariat, la documentation permettant de démontrer que les traitements de données, faisant l'objet d'une responsabilité conjointe, respectent la réglementation applicable à la protection des données.

Pendant toute la durée du Partenariat, les parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance, et notamment dans la conduite d'une analyse d'impact sur la protection des données si l'article 35 du RGPD s'applique pour les traitements impliquants une responsabilité conjointe. Les frais engagés pourront être partagés entre les parties.

ARTICLE 14 : TRANSFERT DES DONNEES EN DEHORS DE L'UE/EEE

Dans le cadre des traitements visés par la présente, les parties s'engagent à ne pas transférer les données personnelles en dehors de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen.

Afin d'éviter les risques d'accès illégal aux données personnelles, les parties s'interdisent de recourir, pour l'hébergement des données, à des hébergeurs soumis à des législations étrangères susceptibles de permettre un accès aux données stockées au sein de l'Union européenne.

ARTICLE 15 : RESPONSABILITE

Pour les traitements impliquant une responsabilité conjointe, les parties sont solidairement responsables pour tout dommage causé, aux personnes concernées, par un traitement qui ne serait pas conforme à la réglementation applicable en matière de protection des données, conformément à l'article 82§4 du RGPD. Les parties demeurent néanmoins responsables, dans le cadre des relations entre elles, pour les dommages survenus dans leur sphère d'influence respective.

Pour les traitements qui ne font pas l'objet d'une responsabilité conjointe, la partie, qualifiée de responsable du traitement en cause, est considérée comme entièrement responsable de tout dommage causé par un traitement non conforme au RGPD.

Benalla
